

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU

CODUL ETIC

**AL PERSONALULUI CONTRACTUAL AL
CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU**

CUPRINS

PREAMBUL	3
I. DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE.....	4
II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ	5
III. VALORILE FUNDAMENTALE	9
IV. REGULILE DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITĂ ÎN RELAȚIILE INTERNE	10
V. SANCTIUNI. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR.....	11
VI. DISPOZIȚII FINALE	12

o

PREAMBUL

Casa de Cultură a Studenților Sibiu este o instituție, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Pentru a asigura desfășurarea întregii activități, precum și pentru administrarea și gestionarea patrimoniului, Casa de Cultură a Studenților Sibiu are un aparat de lucru propriu, încadrat cu personal de specialitate, personal tehnic, economic și administrativ.

Codul etic al personalului contractual din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu, definește valorile și principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile dintre angajați, în relația angajaților cu instituția precum și în relația acestora cu mediul extern al instituției. În același timp el servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului contractual din Casa de Cultură a Studenților Sibiu.

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic sunt asociate cu simțul răspunderii față de instituție și partenerii acesteia și acestea stabilesc reguli esențiale de comportament și de etică aplicabilă întregului personal contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Aceste reguli nu se substituie legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul administrației publice.

Acest text va fi afișat pe site-ul public al Casei de Cultură a Studenților Sibiu și fiecare salariat nou va fi informat, prin grija Compartimentului de Resurse Umane, despre existența acestuia. Fiecare angajat al Casei de Cultură a Studenților Sibiu trebuie să respecte prezentul Cod etic; nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Cod etic atrage răspunderea disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condițiile legii și ale Regulamentului de ordine interioară al Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

I. DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Domeniul de aplicare

Art. 1.

(1) Prezentul cod de conduită, numit în continuare cod etic, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod de conduită, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Obiective

Art. 2. - Obiectivele prezentului cod etic urmăresc să asigure o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrăției și a faptelor de corupție, prin:

- reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției;
- crearea unui climat de încredere și respect reciproc între personalul contractual și instituție, precum și între instituție și mediul său extern.

Principii generale

Art. 3. - Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din Casa de Cultură a Studenților Sibiu sunt următoarele:

(1) **Profesionalismul** - principiu conform căruia angajații (personal contractual), au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

(2) **Prioritatea interesului public** - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea atribuțiilor funcției;

(3) **Imparțialitatea și independența** - principiu conform căruia angajații sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

(4) **Integritatea morală** - principiu conform căruia angajaților contractuali din Casa de Cultură a Studenților Sibiu le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o dețin;

(5) **Libertatea de gândire și a exprimare**, - principiu conform căruia personalul contractual din Casa de Cultură a Studenților Sibiu poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

(6) **Cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul angajat al Casei de Cultură a Studenților Sibiu trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;

II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Asigurarea unor servicii de calitate

Art. 4. - (1) Personalul contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu are obligația de a-și desfășura activitatea potrivit obiectivelor stabilite de către instituție, iar prin realizarea sarcinilor de serviciu (conform fișei postului și Regulamentului de organizare și funcționare) la standarde de excelență, să contribuie la atingerea lor.

(2) În exercitarea atribuțiilor de încadrare, personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține integritatea și eficacitatea Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Respectarea Constituției și a legilor

Art. 5. (1) Angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu au obligația ca prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în valoare a creațiilor artistice, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Angajații contractuali trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

Loialitatea față de instituție

Art. 6. - (1) Personalul contractual din Casa de Cultură a Studenților Sibiu are obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Personalului contractual din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele în care instituția este implicată;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Casa de Cultură a Studenților Sibiu are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informații care nu sunt de interes public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

(3) dezvăluirea informațiilor care nu sunt de interes public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul Directorului Casei de Cultură a Studenților Sibiu sau a persoanelor delegate de acesta în acest sens.

Libertatea opiniilor

Art. 7. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu are obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției în care își desfășoară activitatea.

(2) În activitatea sa, personalul contractual are obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențat de considerente personale sau de popularitate.

(3) În exprimarea opiniilor, angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Activitatea publică

Art. 8. - (1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul desemnat în acest sens de conducătorul instituției, în condițiile legii.

(2) Persoanele contractuale desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul instituției în care își desfășoară activitatea.

(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali participă la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că nu reprezintă Casa de Cultură a Studenților Sibiu

Activitatea politică

Art. 9. – Personalului contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu îi este interzis:

- a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
- b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
- c) să afișeze, în cadrul instituției, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

Folosirea imaginii proprii

Art. 10. Personalului contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu îi este interzisă orice asociere a imaginii proprii cu funcția deținută în cadrul instituției în scopuri comerciale sau electorale.

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

Art. 11. - (1) În relațiile cu personalul din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu., precum și cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

(2) Angajații din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției în care își desfășoară activitatea, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

- a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
- b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor de serviciu care implică relații cu alte persoane și să elimine orice formă de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să nu lezeze demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului prestat, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Art. 12. - (1) Personalul contractual care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, festivaluri, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției pe care o reprezintă.

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, personalului contractual îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

(3) În deplasările externe, angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă;

(4) În deplasările externe, angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu care reprezintă interesele instituției sunt obligați să dețină documente care să ateste calitatea de reprezentant al instituției.

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Art. 13. - Angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de

serviciu, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 14. - (1) În procesul de luare a deciziilor, angajații au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

(2) Angajaților le este interzis să încerce, prin diferite mijloace, să influențeze luarea de decizii de către instituția în care își desfășoară activitatea, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în mod privilegiat.

Obiectivitate în evaluare

Art. 15. - (1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, personalul de conducere al Casei de Cultură a Studenților Sibiu, are obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în instituția în care își desfășoară activitatea, pentru personalul din subordine.

(2) Personalul de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în vreo funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

Art. 16. - (1) Este interzisă folosirea de către personalul contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției deținute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, angajaților din Casa de Cultură a Studenților Sibiu le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajaților le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției deținute, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Utilizarea resurselor publice

Art. 17. - (1) Angajații din Casa de Cultură a Studenților Sibiu sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății de interes public și privat a statului și a Casei de Cultură a Studenților Sibiu, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun gospodar.

(2) Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Casei de Cultură a Studenților Sibiu numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.

(3) Angajații din Casa de Cultură a Studenților Sibiu trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Drepturi acordate salariaților

Art. 18. Salariaților Casei de Cultură a Studenților Sibiu le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la protecție în cazul concedierii ilegale. În cazul concedierii din motive economice, care nu țin de persoana salariatului nu se consideră discriminatorii următoarele criterii:

- disponibilizarea salariatului care cumulează pensia cu salariul;
- disponibilizarea salariatului care nu are funcția de bază în instituție;
- în cazul ambilor membrii unei familii încadrați în aceeași instituție, disponibilizarea celui care are venitul cel mai mic;
- nedisponibilizarea salariatului care are mai puțin sau 5 ani până la pensionare.

III. VALORILE FUNDAMENTALE

Angajamentul

Art.19. Angajamentul presupune dorința fiecărui salariat și a conducerii Casei de Cultură a Studenților Sibiu de a progresa în exercitarea funcției deținute și de a-și îmbunătăți performanțele, conform planurilor de acțiune decise de comun acord pentru a asigura servicii de calitate.

Lucrul în echipă

Art.20. Personalul contractual trebuie să conlucreze și să primească sprijin din partea conducerii în acest sens. Spiritul de echipă trebuie promovat în relațiile cu ceilalți colaboratori, indiferent de originea lor culturală sau profesională, în sensul conlucrării în plan profesional.

Transparența internă și externă

Art.21. Pe plan intern, transparența implică împărțirea succesului, dar și a dificultăților și responsabilităților. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăților, înainte să se agraveze și să provoace prejudicii instituției, echipei, partenerilor Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Art.22. Pe plan extern, transparența înseamnă dezvoltarea relațiilor cu partenerii Casei de Cultură a Studenților Sibiu care trebuie pusă sub semnul încrederii și al eticii profesionale.

Demnitatea umană

Art.23. Fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea.

Art.24. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credințele și valorile personale.

IV. REGULILE DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITĂ ÎN RELAȚIILE INTERNE**Art.25. Reguli de comportament și conduită în relația coleg – coleg.**

(1) Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă bazată pe faptul că toți angajații sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea, prin transferul de informații este esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor.

(2) Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumirii, apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă.

(3) Între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendențios.

(4) Relația dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoașterea profesională, pe colegialitate și performanță;

(5) Înțelegere, respect și sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;

(6) În relația dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admitând critica în mod constructiv și responsabil dacă este cazul, să împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional;

(7) Obligația de asistență între angajații Casei de Cultură a Studenților Sibiu, materializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în activitatea desfășurată, cooperarea cu bună credință în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane.

Art. 26. Constituie încălcări ale principiului colegialității:

(1) Discriminarea etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al instituției, indiferent de poziția ocupată de acesta în cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu;

(2) Promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către personalul de conducere din Casa de Cultură a Studenților Sibiu;

(3) Discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor muncii unui coleg;

(4) Formularea în fața unei persoane din interiorul sau exteriorul instituției a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;

(5) Formularea repetată de plângeri sau sesizări neîntemeiate la adresa unui coleg;

V. SANCTIUNI. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

Art. 27. (1) Încalcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a angajaților Casei de Cultură a Studenților Sibiu, în condițiile legii și a ROI.

Art. 28. - (1) Organul însărcinat cu supravegherea aplicării dispozițiilor prezentului Cod, este Comisia de etică a Casei de Cultură a Studenților Sibiu;

(2) Comisia de etică se constituie prin decizia Directorului Casei de Cultură a Studenților Sibiu

(3) Comisia de etică are următoarele atribuții:

- modifică și completează Codul etic al Casei de Cultură a Studenților Sibiu;
- cercetează încălcarea prevederilor prezentului cod de conduit;
- prezintă conducerii raportul final asupra sesizării.

(4) Comisia poate fi sesizată în scris de orice persoană, organ sau organism care a constatat încălcarea normelor de etică de către un membru al personalului contractual al Casei de Cultură a Studenților Sibiu. Comisia se poate sesiza și din oficiu.

(5) Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, numele celui care face sesizarea și faptele imputate acestuia.

(6) Sesizările se înregistrează la secretariatul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

(7) Comisia nu ia în considerare sesizările anonime.

(8) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, prin convocarea președintelui acesteia, pentru a analiza sesizările primite sau pentru a analiza modificarea prezentului Cod de etică.

Art. 29. Orice persoană cu funcție de conducere din cadrul Casei de Cultură a Studenților Sibiu care primește o sesizare privind încălcarea regulilor de etică are obligația de a o înainta Comisiei de etică spre analiză.

Art. 30. - (1) După sesizare, comisia citează pentru audiere persoana sau reprezentantul entității care a formulat sesizarea și persoana învinuită.

(2) Comisia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părților sau din oficiu, orice persoană ce deține informații necesare soluționării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidențială la cererea acestora.

(3) Audierile au loc în ședință secretă iar membrii comisiei sunt obligați să păstreze secretul audierilor și deliberărilor până la redactarea raportului final.

Art. 31. - (1) În urma cercetărilor efectuate, comisia elaborează un raport.

(2) Atunci când cele sesizate se confirmă, în tot sau în parte, raportul se înaintează Directorului Casei de Cultură a Studenților Sibiu, cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate.

(3) Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia.

(4) În toate situațiile, persoana care a formulat sesizarea va fi înștiințată de rezultatul cercetărilor, prin comunicarea unei copii a raportului.

(5) Personalul contractual din Casa de Cultură a Studenților Sibiu nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credință a comisiei de disciplină, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

(6) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

(7) Angajații contractuali răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.32. (1) Procedura stabilită în prezentul document nu poate înlocui cercetarea disciplinară, reglementată de Codul muncii.

(2) În situația în care Comisia de etică consideră că s-au săvârșit abateri disciplinare, sesizează conducerea Casei de Cultură a Studenților Sibiu, în vederea îndeplinirii condițiilor legale prevăzute de legislația muncii.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art.33. Prezentul cod va fi îmbunătățit periodic, dată fiind complexitatea activităților desfășurate la nivelul Casei de Cultură a Studenților Sibiu.

Art.34. – Orice modificare adusă prezentului Cod etic, va fi adusă la cunoștința tuturor angajaților din Casa de Cultură a Studenților Sibiu prin grija Comisiei de etică.

Art. 35. Prevederile prezentului Cod etic nu au caracter limitativ, orice alte dispoziții speciale în materie sunt aplicabile categoriilor de salariați cărora le sunt adresate.

Art. 36. Prezentul cod de **etică intră în vigoare la data aprobării**

Director,

Liliana POPESCU

